

第四章 4.3 银行客户作为独资企业经营加油站。客户将存款和其他信贷存入商业账户。客户通常将资金从商业账户转移到他投资货币市场证券的经纪账户。客户还定期每月转账到信用卡和信用额度，以支付余额。在过去3个月里，通过商业账户流动的活动量翻了一番。内部调查员审查过去3个月的业务账户对账单和信用卡活动，扫描有关客户的媒体文章，并就客户和账户活动采访账户主管。本次内部调查并未对活动增加作出解释。反洗钱专家应向内部调查员推荐以下哪项？

- A专注于经纪账户中的交易
- B回顾过去一年所有相关客户账户的活动
- C分析所选帐户自开户以来的帐户活动
- D不需要额外的步骤，因为这是对活动的彻底审查

答案：C

Q：这道题B和C选项的答案讲解是不是矛盾呢？

根据教材中持续的尽职调查和认知相符原则来看的话，当初步调查无法解释业务量翻倍时，必须建立客户最完整的行为基线。

选项C（自开户以来）通过对比早期的稳定期、中间的发展期与近3个月的激增期，反洗钱调查员可以：

1. 判断当前异常是突变还是渐变；
2. 锁定具体变化节点。准确找出从何时开始活动量发生变化（例如是否与某次大额存款、新增某个交易对手或业务模式转变同时发生）；
3. 将客户声称的正常经营模式与整个账户历史进行一一核对；

而选B（过去一年）时间跨度是随意的。对于某些客户（比如经营10年的企业），过去一年的行为模式可能已趋于稳定，无法展示长期发展趋势。如果翻倍活动是近3个月才出现的，那么过去一年中前9个月的数据可能与当前异常无关，反而导致信息过载，且易混入无关信息，导致重点分散，无法系统性地建立正常基准。

【选项分析】：

好的，根据教材内容，我详细说明为何选项C是最优的推荐。

首先，这个问题核心在于：内部调查员已经进行了初步调查（审查3个月对账单、媒体文章、采访主管），但未能解释业务量翻倍的原因。这表明调查存在盲点，必须根据风险为本的方法和持续的客户尽职调查原则，扩大调查范围以解决异常。

教材核心依据：

1. **客户尽职调查程序的主要元素**：教材指出，金融组织必须“对业务关系进行持续的尽职调查并仔细审查该关系进程中进行的交易，以确保交易与组织对客户、客户业务和风险状况（在必要时还包括资金来源）的认知相符。”
 - **解释**：当前调查员无法解释业务量翻倍，说明其对客户“认知”与“实际活动”不一致。这时需要回溯更多历史数据，建立更准确的“预期活动”基准，才能判断翻倍是否异常以及如何形成。
2. **对高风险或异常客户的增强尽职调查**：教材提到，对于风险较高的客户（或活动异常的客户），“应在开立账户时更加密切地审核……并在账户关系存续期间更频繁地（例如每年）审核其及其交易。”以及“金融组织应考虑获取高风险客户的以下附加信息，例如：……对客户的首要贸易范围以及是否可能定期开展国际交易的描述；对业务活动、预期的现金量和总交易量的描述……”。
 - **解释**：业务量翻倍而无解释，表明该账户风险可能已提高。此时需要更全面的审查，而不仅仅是过去3个月或1年。
3. **风险评估和持续监控**：教材强调“评估风险的动态”和“根据客户的实际活动调整风险评级”。例如，“一个学生活期存款账户的风险一开始可能很低。然而，如果记录显示该账户多次将大笔资金转至高风险司法管辖区，这对该客户类型而言是异常活动，则该账户的风险等级应调高。”
 - **解释**：这个加油站客户，其正常活动模式可能已持续多年。但过去3个月翻倍，这是新出现的异常信号。要确定这是否是风险升级的信号，必须回顾更长时间（比如从开户开始）来确认这是否是一次突然的、前所未有的偏离。

选项详细对比：

- **A. 专注于经纪账户中的交易**
 - **教材依据**：异常活动调查需要“全面审查”而非片面。教材在“调查”要素中要求“调查和检查异常客户和账户活动”。只关注经纪账户会忽略商业账户本身最核心的疑点，可能错失关键线索（例如：翻倍的收入来源是现金还是电汇？是否与新的高风险交易对手有关？）。

- **结论：**不全面，排除。
- **B. 回顾过去一年所有相关客户账户的活动**
 - **教材依据：**教材并未规定具体的调查时间跨度为“一年”。其核心精神是“持续性”和“追溯至能够建立完整行为基线的时间”。对于某些客户（例如经营10年的企业），过去一年的行为模式可能已趋于稳定，无法展现其长期发展趋势。如果翻倍活动是近3个月才出现的，那么过去一年中前9个月的数据可能与当前异常无关，反而导致信息过载。
 - **结论：**时间窗口虽有所扩展，但“一年”是一个随意且可能不足的期限，不符合教材中“根据风险状况进行持续审查”的灵活要求。
- **C. 分析所选帐户自开户以来的帐户活动**
 - **教材依据：**这最符合教材中“持续的尽职调查”和“建立客户风险状况档案”的要求。自开户以来的全部活动，提供了该客户最完整、最基准的行为模式。通过对比早期的稳定期、中间的发展期与近3个月的激增期，反洗钱调查员可以：
 - i. **识别趋势：**确定翻倍是突变还是渐变。
 - ii. **锁定时间节点：**准确地找出从何时开始活动量发生变化（例如，是否与某次大额存款、新增某个交易对手或业务模式转变同时发生）。
 - iii. **验证客户声明：**将客户声称的“正常经营模式”与整个账户历史进行一一核对。
 - **结论：**这是最全面、最系统地建立客户行为基线的方法，能够最有效地解释当前异常，符合教材“认知相符”的终极目标。
- **D. 不需要额外的步骤，因为这是对活动的彻底审查**
 - **教材依据：**教材明确将“调查”作为健全客户尽职调查程序的七大要素之一，且强调“交易监控”、“异常活动识别”和“持续监控”的必要性。当“内部调查并未对活动增加作出解释”时，调查任务尚未完成，绝不是“彻底审查”。
 - **结论：**直接违反反洗钱/反恐融资制度的核心要求，排除。

最终结论：

反洗钱专家应推荐**选项C**。因为当初步调查结果与客户已知信息不符时，唯有追溯至账户生命周期最根本的起始点（自开户以来），才能建立最完整、最可靠的客户行为历史基线。这不仅是“持续尽职调查”和“认知相符”原则的具体实践，也是精准识别异常活动根源、决定是否需要提交可疑活动报告的最有效方法。